

消費者保護法期末報告

消費者保護法與公平交易法下的不實廣告

系級：財法三 學號：411171616 姓名：陳歆茹

- 壹、 前言
- 貳、 法律規範
- 參、 不實廣告之要件
- 肆、 法律效果與消費者權益保護
- 伍、 爭議案型
- 陸、 結語
- 柒、 參考資料

壹、前言

隨著商業活動興起，業者常以廣告吸引消費者購買其商品，廣告成為事業爭取交易之重要手段。然廣告可能為引人注意出現不當的宣傳，包含了誇大商品效用、交付與廣告內容不符之物品或以不正當方式比較他牌產品等情況。為避免企業以不實廣告誤導消費者、破壞交易公平，我國消費者保護法（下稱消保法）與公平交易法（下稱公平法）等法設有對於不實廣告之規範，以促進交易安全與保護消費者權益。

貳、法律規範

一、消保法對廣告之規範及其對民法之影響

消保法為民法之特別法，消保法第 22 條對廣告之規定，「企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容」。廣告內容雖不必然成為契約之一部分，依據最高法院 113 年度台上字第 110 號見解，「此（消保法第 22 條）係為保護消費者，而課企業經營者以特別之義務，不因廣告內容是否列入契約而有異」。依據公平會函釋，企業不得以廣告載明「僅供參考」主張免責。

消保法第 23 條「刊登或報導廣告之媒體經營者明知或可得而知廣告內容與事實不符者，就消費者因信賴該廣告所受之損害與企業經營者負連帶責任」規範廣告媒體刊登不實廣告應負連帶責任，且第 2 項規定此責任不得預先拋棄。

二、公平法部分

公平法對於不實廣告主要規範於第 21 條第 1 項，「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」。

同條第 2 項規定，「前項所定與商品相關而足以影響交易決定之事項，包括商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地，及其他具有招徠效果之相關事項」。其中「其他具有招徠效果之相關事項」，為「一切具有經濟價值之其他非直接屬於交易標的而足以影響交易決定之事項」，包括事業之資訊，與其他事業或機關之關係，以及交易附帶之贈品或抽獎之中獎機率與獎項。第 5 項則規範廣告媒體

業明知或可得而知仍為傳播、廣告薦證人明知或可得而知仍為薦證，應與廣告主負連帶損害賠償責任。

參、 不實廣告之要件

關於公平法第 21 條第 1 項不實廣告之規範，本節從學理與實務見解介紹不實廣告之要件及其定義。

一、 於商品（服務）或廣告上，或以其他使公眾得知之方法

（一）廣告

公平法中未明文規定何謂廣告，學者認為得參考消費者保護法施行細則第 23 條對於廣告之定義。

（二）其他使公眾得知之方法

所謂「其他使公眾得知之方法」，系指直接或間接使特定或非特定多數人共同見聞訊息之行為。於網路群組聊天、產品說明會、提供資料予媒體登載，或銷售員於現場口頭推銷等方式向大眾傳達訊息均屬之。

二、 虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵

（一）虛偽不實或引人錯誤

虛偽不實為表示或表徵與事實不符，且其程度已達大眾無法接受之程度；引人錯誤則指不論是否與事實相符，有引起使一般或相關大眾產生錯誤認知或或決定之虞¹。應注意的是，兩者為不同行為樣態，前者為傳送訊息者有虛偽，後者為接收訊息者因訊息產生錯誤認知，不宜混用二者。此要件應採客觀認定，而非依當事人認知而定。

一般或相關大眾一詞曾有「一般消費者與相關消費者是否有區別」之爭議，依據公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則（下稱第 21 條處理原則）第 7 點，應以「相關交易相對人」之概念代之，以避免爭議。

（二）表示或表徵

包括文字、圖像、聲音、影片、動作等各種表達形式。

（三）綜合考量因素

學理見解與商標法混淆近似判准相似，原則有三，分別

¹ 公平法第 21 條處理原則、公平交易委員會電子報第 34 期第 2 頁

為 1.一般消費者施以普通注意原則，2.通體觀察及比較主要部份原則，3.異時異地隔離原則²。普通注意原則指審查時應依據一般消費者之認知，而非具備專業知識之人之水準觀察。通體觀察及比較主要部份原則係指廣告應就整體觀察，若廣告分為主要及附屬部分，主要部分有使人陷於錯誤者，應認為符合此要件。異時異地隔離原則指在不同時地觀察，以消費者觀看廣告後留下之印象為依據。

實務上，依據行政院公平交易委員（下稱公平會）公布「公平交易法第二十一條案件之處理原則」第 9 點提供考量因素如下：

1.以相關交易相對人普通注意力為基準、2.針對廣告中對比或特別顯著且重要之部分單獨觀察、3.廣告整體印象易生誤解仍為引人錯誤、4.重要條件以不當排版（如細字陷阱）、5.負擔或條件未充分揭示、6.有多重解釋時，一意為真即無不實，但誤導意圖明顯者不在此限、7.與實際狀況之差異程度、8.內容是否足以影響普通相關交易相對人決定、9.對於競業及相關交易人經濟利益之影響。

三、 足以影響交易決定

依據公平法第二十一條案件之處理原則及學理上觀之，此要件應以理性之消費者角度觀之，而非事件當事人之觀點。

肆、 法律效果與消費者權益保護

一、 消費者權益救濟

廣告違反不實廣告規範時，消費者可向公平會或目的事業主管機關檢舉不實廣告之業者，廣告類型與主管機關對應之詳細內容請見各主管機關處理廣告不實之案件類型。

（一）民法與消保法部分

因消保法為民法之特別法，消費者因信賴不實廣告所致之損害時，可選擇對自己較有利之主張請求損害賠償。

（二）公平法部分

² 公平交易季刊第六卷第 1 期第 2 頁

如廣告符合公平法第 21 條第 1 項不實廣告之要件，消費者依據同法第 29 條具有排除侵害與妨害防止請求權，時效為自知悉損害時起 2 年。除排除現有侵害外，德國設有企業返還所得利益於國庫之規定，但我國仍未有相關規定。同條第 2 項在實務上被認為是取締規定，違反仍得依契約請求給付，並非當然無效。

違反同條第 4 項規定，廣告代理業或媒體業明知或可得而知時廣告有錯誤仍為刊登，且對於廣告得做相當程度之篩選時，應與廣告主負連帶民事責任。

二、行政機關受理與裁罰

依據公平法第 21 條處理原則第 9 點「有關本法第二十一條案件，本會與其他主管機關依特別法優於普通法原則予以分工」，適用特別法時，應由主關機關先於公平會受理。

對於各管制不實廣告之法律競合，實務上認為有特別法優於普通法原則之適用，但該原則僅適用於個別法律條文間的排除，仍須就立法目的、構成要件及管制手段判斷³。

三、舉證責任分配

一般由主管機關負舉證責任，食品與化粧品廣告中，如廣告主無法提出佐證，則廣告可被認定為不實。

伍、爭議案型

一、不動產廣告

案例：臺北高等行政法院高等庭 112 年度訴字第 207 號判決——冠德建設案

冠德建設公司在「冠德泰極」建案廣告中登載德國廠牌馬桶之圖片，並宣稱使用日本製防塵有氣密窗。然實際上交付之馬桶與廣告不同，氣密窗亦非兼具防塵與換氣之窗戶，而是氣密窗與紗窗組合。公平會認為建商交付之物與廣告不符，已違反公平法第 21 條第 1 項，裁罰 120 萬元罰鍰。

建商不服，遂向行政法院提救濟，法院認為馬桶與窗戶為隨時可

³我國不實廣告執法實務之評析 第 121 頁

換之物，且佔總建物比例極低，並非影響消費者作成交易決定之部分。此外，因建商涉案情節輕微，未對市場秩序造成重大危害，公平會未具體說明構成要件處以高額罰鍰，已違反比例原則，判決撤銷原處分，且公平會應返還罰鍰。

二、食品、藥物與化粧品廣告

（一）公平會與衛生福利部之分工

基於公平會與衛福部達成之協調結論，本類案件原則上依據特別法優先於普通法原則，由衛服部依食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生安全法等特別法優先處理，公平會僅概括性地對以上法律未涵蓋之部分依公平法受理。非藥品但宣稱具有醫療效能者，適用藥事法，亦為衛服部管制對象。實務上認為應以整體廣告之文字與視覺效果，作為是否誤導消費者之認定。

（二）健康食品部分

健康食品廣告依據健康食品管理法，亦由衛福部管制。需注意的是，「健康食品」為法律用語，與保健食品有別，僅廣告中出現健康食品字樣或涉及衛福部認定之保健功效者，始適用健康食品管理法。而一般常用保健名詞並非健康食品，例如保健食品、營養食品、機能性食品、有機食品、天然食品、天然有機營養保健食品⁴。

（三）案例：理科太太太空人維他命爭議

網紅理科太太於 2010 年在嘖嘖募資平台上刊登「太空人維他命」之募資，在短時間內便募得 3200 萬餘元資金。廣告中「一瓶抵 12 瓶」宣傳詞引發網路熱議，民眾對於該維他命是否具備實際功效與科學實證展開討論。專業人士⁵指出，該維他命有效成分濃度過低，可能無一瓶抵多瓶之功能。報導⁶指出，臺北市政府衛生局認為廣告對於營養補充品成分標示不清，且未清楚揭示 1 瓶抵 12 瓶之比較對象，因廣告涉及誇張易生誤解情形，已違反食安法第 28 條第 1 項。因理科太太

⁴臺北市政府衛生局 食品、藥品、醫療器材及化粧品廣告相關法規暨案例彙編 112 年版

⁵醫師王姿允

⁶自由時報，2021 年 5 月 13 日報導，獨家《理科太太宣傳維他命「1 瓶抵 12 瓶」業者違食安法挨罰

對於商品並未有違規說明，僅對刊登廣告之募資平台處以 4 萬元罰鍰。

陸、 結語

除司法院判決外，消費者得從衛服部食藥屬設立之「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」及「食藥膨風廣告專區」，查詢廣告是否有誇大不實之情形。筆者認為，在網路上十分難以查詢主管機關對太空人維他命案件之官方公告，僅得自新聞報導拼湊事實。即便於上述網站查詢該案件，網站雖有該案違規紀錄⁷，但無處分法條，亦無說明該案違法原因，主管機關對於違法廣告案件揭露仍有改善空間。

有學者認為公平法第 21 條第 1 項在實務上僅保護理性消費者，惟一般消費者可能受廣告運用心理學與經濟學技巧影響，作成消費決策時不全然理性⁸。政府得建立黑白名單，並減輕行政機關舉證責任，幫助主管機關提升審查效率。以強化平台審查機制並推動企業誠信廣告計畫，並對消費者傳達行為經濟學之概念等方式，促進其對不實廣告之認識，降低不實廣告對於交易安全及企業競爭公平之負面影響。

柒、 參考資料

自由時報，獨家》理科太太宣傳維他命「1 瓶抵 12 瓶」業者違食安法挨罰，2021/05/13

公平交易委員會在 83 年公參字第 02266 號函

公平交易委員會電子報第 34 期 從廣告或媒體責任探討虛偽不實或引人錯誤之公平交易法第 21 條法律問題

公平交易季刊第六卷第 1 期 實務報導不實廣告類型及案例分析

公平交易季刊第三十卷第 3 期 我國不實廣告執法實務之評析－以公平法與其他法規之適用為中心

我國不實廣告執法實務之評析

公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則（111.8.17 公法字第 1111560365 號令）

附件（一）

⁷ 見附件（一），擷取自台北市衛福部違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統

⁸ 我國不實廣告執法實務之評析－以公平法與其他法規之適用為中心 第 52 頁



衛生福利部食品藥物管理署
違規食品、藥物、化粧品廣告
民眾查詢系統



違規案件關鍵字查詢



進階查詢

熱門查詢詞：1234 白蘭氏深海魚油 天后閣妹 婕樂纖 森挪威 百靈油 保健食品 艾多美 HBD 益生菌

違規廣告案件內容

分享至



違規產品：	《理科太太》太空人維他命 免運費 好好生醫官方賣場 享有完整售後服務 總公司出貨 海外配送可私訊
違規廠商/個人(姓名)：	養聖有限公司
處分機關：	臺北市政府衛生局
處分日期：	111.01.05
處分法條：	
違規情節：	廣告違規
刊播日期：	110.10.18
刊播媒體：	蝦皮購物
查處情形：	輔導結案/輔導文號：1113006998